

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

RECIBIDO SEP 14 26 PM 2:08
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C. 90

INFORME NEGATIVO

14 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 90, recomienda a este Alto Cuerpo que no favorezca la aprobación de la medida en su redacción actual, por las razones que se exponen a continuación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta de la Cámara 90 tiene como propósito "...ordenar al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras proceder con la liberación de las restricciones y las condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado con el número siete (7) en el plano de subdivisión de la finca Algarrobo, sita en el Barrio Cuyón de la jurisdicción municipal de Coamo, Puerto Rico y adquirida por don Víctor Soto Díaz y doña Guillermina Torres, hoy fallecidos, a los fines de permitir la segregación de esta finca a favor de sus hijos herederos".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La exposición de motivos reconoce que la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, establece condiciones y restricciones relacionadas con la preservación, indivisión y uso agrícola de las fincas adscritas al Programa de Fincas de Tipo Familiar. Asimismo, señala que dichas condiciones forman parte de las escrituras o certificaciones de título correspondientes y que su modificación puede estar sujeta a las disposiciones establecidas por ley o a la intervención de la Asamblea Legislativa.

El Memorial presentado por la Autoridad de Tierras expone, además, que la legislación vigente contempla mecanismos para la segregación de solares destinados a la

construcción y uso exclusivo como vivienda para los hijos de los titulares, sujeto a determinadas condiciones. Entre estas se encuentra que las segregaciones no afecten el potencial y uso agrícola del remanente de la finca. Luego de evaluar la medida y el Memorial de la Autoridad de Tierras, esta Comisión identifica una inconsistencia sustancial en la descripción del inmueble objeto de la Resolución Conjunta.

La R. C. de la C. 90 identifica el inmueble como el predio número siete (7) del plano de subdivisión de la finca Algarrobo. No obstante, el Memorial de la Autoridad de Tierras señala expresamente que los terrenos objeto de la medida no corresponden a la Finca Algarrobo, sino a la Finca Cuyón, ubicada en el Barrio Cuyón.

Esta discrepancia resulta de particular importancia, toda vez que la medida pretende disponer directamente sobre las restricciones que pesan sobre un inmueble específico. Por tanto, la identificación correcta del terreno constituye un elemento indispensable para la adecuada ejecución de cualquier legislación que autorice la liberación de dichas restricciones.

De igual forma, el Memorial expone que la legislación vigente establece condiciones específicas para las segregaciones de terrenos pertenecientes al Programa de Fincas de Tipo Familiar, incluyendo la protección del potencial y uso agrícola del remanente. También señala que las segregaciones contempladas bajo el mecanismo dispuesto en la legislación vigente solo pueden ser solicitadas por el primer titular de la finca y no por titulares subsiguientes o adquirentes.

En el presente caso, los titulares originales, Víctor Soto Díaz y Guillermina Torres, han fallecido, y la solicitud proviene de sus herederos. Por consiguiente, resulta necesario que cualquier acción legislativa dirigida a atender esta situación esté correctamente delimitada y armonizada con las disposiciones legales aplicables.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Agricultura reconoce el propósito de la R. C. de la C. 90 y la intención de atender la situación de los herederos de los titulares originales. Sin embargo, entiende que la medida, en su redacción actual, contiene deficiencias que deben ser corregidas antes de que pueda disponerse favorablemente de la misma.

En particular, la discrepancia existente entre la identificación de la Finca Algarrobo en la medida y la referencia a la Finca Cuyón en el Memorial de la Autoridad de Tierras constituye un asunto que debe aclararse.

Asimismo, debe precisarse el alcance de la liberación de las restricciones y garantizarse que cualquier segregación autorizada cumpla con las disposiciones legales aplicables y no afecte el potencial y uso agrícola del remanente de la finca.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico recomienda que la R. C. de la C. 90 no sea aprobada en su redacción actual.



No obstante, la Comisión entiende que, una vez corregidas las inconsistencias señaladas, particularmente la descripción e identificación del inmueble, y aclarado el alcance de la liberación de las restricciones conforme a la legislación vigente, podrá considerarse nuevamente una medida dirigida a atender la situación de los herederos y permitir la segregación correspondiente.

Respetuosamente sometido,



Hon. Jeison Rosa Ramos
Presidente
Comisión de Agricultura